

특정감사

분류번호

2025-특정-01

특 정 감 사 보 고 서

- 지질자원(연) 국외출장비 부담수령 관련 -

2025. 6.

국가과학기술연구회
감 사 위 원 회

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상 업무 현황 등	3
III. 감사결과	5
1. 감사결과 총괄	5
2. 처분요구 사항	6
(1) 국외출장비 중복수령 등 업무 처리 부적정	7
(2) 조사(수사) 중인 직원의 의원면직 처리 업무 부적정	14

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 · 목적

국가과학기술연구회 감사위원회(이하 “감사위원회”)는 한국지질자원연구원(이하 “지질자원(연)”)이 국외출장비 이중수령과 관련하여 감사를 요청¹⁾함에 따라 감사인력을 투입하여 관련자료 검토 및 사실관계를 확인한 결과, 감사의 필요성이 있는 것으로 판단되어 문제점을 시정하고 공직기강을 확립하기 위해 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 · 중점

감사위원회는 이번 특정감사에서 지질자원(연)의 CCOP²⁾(동·동남아시아 지구과학 프로그램 조정위원회) 관련 업무수행 전반의 적정성 등을 점검하였으며, 지질자원(연)의 감사 요청 사항을 토대로 하여 2018년부터 2024년까지의 CCOP 지원금 정의, 용도, 지원대상 등을 파악하고 ○실 직원의 국외출장비 수령의 적정성 등에 대해 점검하였다.

아울러 CCOP 업무수행에 따른 지원금 수령과 관련하여 ○실 직원의 각종 회계처리 등을 추가적으로 파악하여 부패행위 및 국외출장비 용도 외 사용 개연성 등에 대해 점검하였다.

1) 지질자원(연)은 해당사안에 대하여 국민권익위원회 청렴포털 부패공익신고 확인 과정에서 부패행위 사실이 있었던 것으로 판단하고 감사위원회에 감사를 요청하였음

2) CCOP(Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia)는 1965년 태국 방콕에서 개최된 국제연합의 ECAFE(Economic Commission for Asia and Far East: 현 ESCAP)의 제17차 산업-천연자원위원회 회의 때, ECAFE 사무국에서 동남 및 동북아시아 지역의 천해저 및 대륙붕 광물자원, 특히 석유자원 공동탐사와 이에 따른 이 지역 내 각국 간의 이해 분쟁의 조정을 목적으로 국제기구 설립을 제의하였고 이로부터 시작되었으며, 1966년 5월 필리핀에서 한국, 일본, 필리핀, 중국 4개국 대표가 참석하여 ECAFE 산하 기구로 정식 발족되어, 1985년까지는 UN/ESCAP의 산하기관으로 있었으며, 1987년부터 정부간 기구로 재편되어 국제연합의 조직으로부터 독립하였음. 현재 ESCAP과 UNDP와는 상호 협력기관의 관계를 유지하고 있음

3. 감사실시 과정

감사위원회는 이번 감사와 관련하여, 2025. 4. 21. 부터 4. 25. 까지 5일간 감사인원 3명을 투입하여 기존에 확보된 자료 및 사실관계를 기반으로 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 확인된 위법·부당사항에 따라 감사 대상기관인 지질자원(연)의 질문·답변 과정을 거치는 등 의견을 수렴하였다.

이후 감사위원회에서는 감사 대상기관의 답변서 등을 통해 제시한 의견을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2025. 6. 18. 감사위원회의의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ. 감사대상 업무 현황 등

1. 감사요청 배경

지질자원(연)은 국외출장비 이중수령과 관련하여 접수된 국민권익위원회 청렴포털 부패공익신고³⁾ 확인 과정에서 부패행위 사실이 있었던 것으로 판단하여 감사위원회에 감사를 요청하였다.

아울러 지질자원(연)은 부패공익신고 상기 내용들에 대해 사실관계 확인 등을 진행하였고, 부패행위 및 형사상 범죄행위가 있는 것으로 판단하여 고발대리인을 통해 수사기관에 고발을 진행('23.7.)하였다.

2. 감사 대상기관의 역할(CCOP 관련)

대한민국은 CCOP(동·동남아시아 지구과학 프로그램 조정위원회)의 회원국으로 지질자원(연)이 상임대표 기관 역할을 수행 중이며, 매년 산업통상자원부로 부터 예산을 지원받아 분담금을 납부하고 있다.

또한, CCOP에서는 [표1]에서와 같이 매년 정기총회를 진행하고 있으며 회원국⁴⁾ 및 협력국⁵⁾을 포함한 약 30여 국가에서 참석하고 있다. 지질자원(연)은 내부 「업무분장규정」 및 「CCOP 원내위원회 운영지침」에 따라 CCOP 정기총회 참여 및 지원 등을 위한 업무를 <본부 ○실에서 주관하여 담당하도록 하고 있다.

3) 해당 신고 사실을 인지하고 신고인과 신고사실을 확인하는 과정에서 신고인이 부패공익신고를 철회하였음

4) 회원국(16개): 대한민국, 중국, 일본, 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 파푸아뉴기니, 필리핀, 태국, 베트남, 동티모르, 라오스, 미얀마, 몽골, 브루나이

5) 협력국(14개): 미국, 영국, 호주, 벨기에, 캐나다, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 러시아, 스웨덴

[표 1] CCOP 정기총회 현황

구분	개최시기	참석규모	주요내용
연차총회	· 연 1회 (9월말~11월 초)	· 약 150여명 - 회원국 약 120명 - 협력국, CCOP 사무국 등	· 1년 간 CCOP 활동 점검 및 차기년도 계획 수립 · 글로벌 이슈 주제 발표 등 · (주요안건) CCOP 사무국 연차 운영 실적 보고, 주제발표 개최, 협력국 및 협력기관의 자문회의, 차기년도 운영계획 보고 등
운영위원회	· 연 2회 (상/하반기)	· 약 50여명 - 회원국 약 40명 - 협력국, CCOP 사무국 등	· CCOP의 주요 의사결정 및 심의기능 수행 · (주요안건) CCOP 사무국 연차 운영 실적 보고, 자문 그룹의 건의 사항 이행 방안 협의, 차기년도 운영계획 및 예산안 심의 등

자료: 한국지질자원연구원 제출자료 재구성

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 총 3건의 위법·부당한 사실이 확인되었다.

(단위: 건, 명)

구분	합계	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보
건수(인원)	3(1)	-	-	-	2	-	-	1(1)

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

① 국외출장비 중복수령 등 업무 처리 부적정

- (2018년 건) A 책임행정원은 2018년 라오스에서 진행하는 CCOP 운영위원회 참석을 위해 연구원에서 국외출장 여비 1,593,090원을 수령 후, CCOP 지원금 2,090,400원을 중복 수령하여 연구원에 내부보고 및 반납 처리하지 않고 용도 외 사용 등의 행위를 함.
- (2019년 건) A 책임행정원은 2019년 태국에서 진행하는 CCOP 운영위원회 참석을 위해 CCOP 지원금 1,340USD 및 26,300THB를 수령한 후 연구원에서 일비에 해당하는 171,061원을 추가 수령하였음.
- (2023년 건) A 책임행정원은 2023년 제주에서 진행하는 CCOP 운영위원회에 참석하며 CCOP 지원금 1,817USD를 B 선임행정원에게 지시하여 수령토록 한 후 실 운영비 등으로 사용하기 위해 별도 내부보고 없이 전달받아 보관함.

② 조사(수사) 중인 직원의 의원면직 처리 업무 부적정

- 지질자원(연) 원장은 CCOP 국외출장 여비 수령 내용과 관련하여 조사(수사) 중인 직원에 대해 의원면직 제한사항에 대한 검토 없이 사직원을 승인하는 등 정당한 사유 없이 면직처리 과정이 부적정하게 처리되었음.

2. 처분요구 사항

☐ 명세

[처분요구 사항 일람표]

일련 번호	제 목	처분요구 등	
		처분종류	신분상(인원)
1	국외출장비 중복수령 등 업무 처리 부적정	기관주의, 통보(인사자료)	통보(1)
2	조사(수사) 중인 직원의 의원면직 처리 업무 부적정	기관주의	-

국가과학기술연구회 감사위원회

주의요구 및 통보(인사자료)

제 목	국외출장비 중복수령 등 업무 처리 부적정
소 관 기 관	한국지질자원연구원
조 치 기 관	한국지질자원연구원
내 용	

1. 업무 개요

한국지질자원연구원(이하 “지질자원(연)”이라 한다)에서는 내부 「여비규정」 등에 따라 임직원들에게 국내외 출장업무를 수행 시 출장비를 지급하고 있으며, 국외출장 시 초청자 일부 부담의 경우에는 그 만큼의 여비를 지급하지 않도록 하고 있다.

한편 대한민국은 CCOP⁶⁾(동·동남아시아 지구과학 프로그램 조정위원회)의 회원국으로 지질자원(연)은 상임대표 기관 역할을 수행 중이며, 매년 산업통상자원부로부터 예산을 지원받아 분담금⁷⁾을 납부하고 있다. 또한, CCOP에서는 매년

6) CCOP(Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia)는 1965년 태국 방콕에서 개최된 국제연합의 ECAFE(Economic Commission for Asia and Far East: 현 ESCAP)의 제17차 산업-천연자원위원회 회의 때, ECAFE 사무국에서 동남 및 동북아시아 지역의 친해지 및 대륙붕 광물자원, 특히 석유자원 공동탐사와 이에 따른 이 지역 내 각국 간의 이해 분쟁의 조정을 목적으로 국제기구 설립을 제의하였고 이로부터 시작되었으며, 1966년 5월 필리핀에서 한국, 일본, 필리핀, 중국 4개국 대표가 참석하여 ECAFE 산하 기구로 정식 발족되어, 1985년까지는 UN/ESCAP의 산하기관으로 있었으며, 1987년부터 정부간 기구로 재편되어 국제연합의 조직으로부터 독립하였음. 현재 ESCAP과 UNDP와는 상호 협력기관의 관계를 유지하고 있음

7) 감사 대상기간(2018년~2024년) 중 매년 60,000USD 씩 지급

정기총회를 진행하여 회원국 및 협력국을 포함한 약 30여 국가에서 참석하고 있으며, 2018년부터 2024년까지의 정기총회 개최 현황은 [표2]와 같다.

[표 2] CCOP 정기총회 개최 현황

구분(연도)	운영위원회(상반기)	연차총회 및 운영위원회(하반기)
2018	라오스 (3.14.~3.16.)	부산 (10.28~11.3)
2019	태국 (3.5.~3.7.)	태국 (11.3.~11.8.)
2022	몽골 (5.31.~6.2.)	인도네시아 (10.9.~10.13.)
2023	제주 (4.3.~4.6.)	태국 (10.29.~11.4.)
2024	캄보디아 (3.4.~3.7.)	말레이시아 (11.3.~11.8.)
※ 운영위원회(연 2회, 상·하반기 각 1회), 연차총회(연 1회, 하반기)		

자료: 한국지질자원연구원 제출자료 재구성

또한, 지질자원(연)은 내부 「업무분장규정」 및 「CCOP 원내위원회 운영지침」에 따라 CCOP 정기총회 참여 및 지원 등을 위한 업무를 <본부 ○실에서 주관하여 담당하도록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

지질자원(연) 「취업규칙」 제39조 및 제40조에서는 연구원은 필요에 따라 직원에게 출장을 명할 수 있고 출장자에게는 따로 정하는 바에 의하여 출장여비를 지급하도록 되어있으며, 「여비규정」에 따라 임직원이 원내업무로 국내외 여행할 때 지급하는 여비에 관한 사항을 별도로 정하고 있다.

그리고 「국외출장지침」 제7조 및 「여비규정」 제22조에 따르면 외부로부터의 자금지원에 의한 국외출장시에는 연구원에서 여비를 지급하지 아니하고 있으며 차액 또한 보전하지 않도록 되어있다.

또한, 지질자원(연) 「임직원 행동강령」 제12조에 따르면 임직원은 출장비,

업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 연구원에 재산상 손해를 입혀서는 안되며, 「인사규정」 제22조에서는 직원은 연구원의 사명을 명심하고 관계법령, 정관 기타 제규정을 준수하는 등 성실하게 직책을 완수하도록 하고 있다.

따라서 지질자원(연)에서는 임직원들이 관계법령, 정관, 기타 제규정에 따라 담당 직무를 성실히 수행하도록 하고, 외부로부터의 자금지원에 의한 국외출장 업무수행시 연구원에서 중복으로 여비를 수령하지 않도록 해야 하고, 연구원에서 먼저 여비를 수령한 후 현지에서 초청자가 여비를 지급할 경우에는 이를 보고하고 중복 수령한 여비는 반납하도록 하여야 할 뿐만 아니라 출장 시 수령한 여비를 목적 외의 용도로 사용하지 않도록 관리 감독을 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 지질자원(연)의 감사요청에 따라 진행된 이번 특정감사에서 CCOP 국외출장 업무수행 관련 업무를 점검한 결과, 아래와 같이 3가지 행위에 대한 문제가 확인되었다.

가. 2018년 국외출장여비 수령 관련(라오스 출장)⁸⁾

△실 A 책임행정원⁹⁾은 [표3]에서와 같이 2018년 3월 라오스에서 진행하는 CCOP 운영위원회에 참석하기 위해 연구원에서 국외출장 여비 1,593,090원을 수령한 후, CCOP에서 참가국별 기관 대표 1인에게 지원하는 항공료¹⁰⁾ 및 체재비(DSA)¹¹⁾ 계 2,090,400원(원화 환산 추정액)을 현지에서 별도 수령하였으나 내부

8) 지질자원(연)은 2023. 7월 A 책임행정원의 위와 같은 행위에 대해 범죄혐의 등이 있다고 보아 「형사소송법」 제234조, 내부 「징계요령」 및 「직원 직무관련 범죄고발지침」에 따라 2023. 7. 20경찰서에 고발조치 하였음

9) 前 ○실장(2017. 1.~2023. 7.) / 現 △실 담당(2023. 7.~)

10) 이코노미 기준 왕복

11) 출장지 식비, 숙박비 등 기타 관련 비용(Daily Subsistence Allowance)

보고를 하거나 기존에 수령한 국외출장여비를 반납하지 않았으며, 중복 수령한 지원금을 출장 목적에 맞게 사용되었다는 증빙은 확인할 수 없었다.

[표 3] 2018년 CCOP 출장 지원금 및 기관 출장여비 수령 내역

시기	출장지	수령인	CCOP 지원금 수령액				기관 여비 수령액
'18.3.	라오스	A	항공료	체재비	소계	원화 환산 추정액 (1USD=1,072원 ¹²⁾)	1,593,090원 ¹³⁾
			810USD	1,140USD	1,950USD	2,090,400원	

자료: 한국지질자원연구원 제출자료 재구성

나. 2019년 국외출장여비 수령 관련(태국 출장)¹⁴⁾

그리고 A 책임행정원은 [표4]에서와 같이 2019년 3월 태국에서 진행하는 CCOP 운영위원회에 참석하면서 참가국 기관 대표 1인으로서 지원금인 항공료 1,340USD와 체재비 26,300THB(태국 바트)를 수령한 후 연구원에 내부보고를 진행하여 출장 여비를 지급받지 않았으나 여비 차액 또한 보전하지 않도록 되어있는 「국외출장지침」 제7조를 어기고 연구원으로부터 일비에 해당하는 171,061원을 추가 수령하였다.

[표 4] 2019년 CCOP 출장 지원금 및 기관 출장여비 수령 내역

시기	출장지	수령인	CCOP 지원금 수령액				기관 여비 수령액
'19.3.	태국	A	항공료	체재비	소계	원화 환산 추정액 (1USD=1,126원) (1THB=35원) ¹⁵⁾	171,061원 ¹⁶⁾
			1,340USD	26,300THB	1,340USD 26,300THB	2,429,340원	

자료: 한국지질자원연구원 제출자료 재구성

12) 2018년 3월의 첫 번째 평일(2018. 3. 2.) 기준 1USD 당 원화 매매기준을 적용(IBK 기업은행 환율조회)

13) 해당 금액은 A 책임행정원이 경찰 수사 과정에서 지질자원(연)에 반납 후 수입의뢰 처리 하였음(2023. 8. 10.)

14) 지질자원(연)은 '가' 목의 건과 함께 상기 행위에 대해 고발조치 하였음

15) 2018년 3월의 첫 번째 평일(2019. 3. 4.) 기준 1USD, 1THB 당 원화 매매기준을 적용(IBK 기업은행 환율조회)

16) 해당 금액은 A 책임행정원이 경찰 수사 과정에서 지질자원(연)에 반납 후 수입의뢰 처리 하였음(2023. 10. 17.)

다. 2023년 출장여비 수령 관련(제주 출장)¹⁷⁾

또한 A 책임행정원은 [표5]에서와 같이 2023년 4월 제주에서 진행하는 CCOP 운영위원회에 참석하며 참가국 기관 대표 1인에게 지급되는 지원금(항공료와 체재비 등 계 1,817USD)을 B 선임행정원¹⁸⁾에게 지시¹⁹⁾하여 출장지에서 직접 수령하도록 하였다.²⁰⁾

[표 5] 2023년 CCOP 출장 지원금 및 기관 출장여비 수령 내역

시기	출장지	수령인	CCOP 지원금 수령액				기관 여비 수령액
'23.4.	제주	B	항공료	체재비	소계	원화 환산 추정액 (1USD=1,319원) ²¹⁾	480,200원 ²²⁾
			167USD	1,650USD	1,817USD	2,396,600원	

자료: 한국지질자원연구원 제출자료 재구성

이에 따라 A 책임행정원은 2023년 6월 B 선임행정원으로부터 CCOP 지원금 1,817USD를 전달받은 후 CCOP 지원금인 위 항공료 및 체재비가 기관 출장여비의 성격과 동일하여 중복 수령임을 인지²³⁾하고 있음에도 보고하지 아니한 채 별도 사용 없이 같은 해 7월 ○실장 직위 해제 시점에 ○실 인계인수²⁴⁾를 통해 부서에 전달하여 보관하게 하였다.

17) 지질자원(연)은 ‘가’, ‘나’ 목의 건과 함께 상기 A 책임행정원, B 선임행정원에 대해 고발조치 하였음

18) 前 ○실 직원(2016. 3.~2019. 10., 2022. 1.~2023. 8.) / 2023. 8. 31.부로 의원면직

19) A 책임행정원은 부서에서 기관장으로 인해 발생하는 비용이 많아 부서 운영비 등으로 사용하기 위한 목적으로 지시한 것이라고 함

20) B 선임행정원은 출장지에서 지원금(1,817USD) 수령하기 이전에 기관에서 여비 수령(480,200원)을 한 사실이 있어, A 책임행정원의 지시를 이행함으로써 출장 여비를 중복 수령하게 되었음

21) 2024년 4월의 첫 번째 평일(2024. 4. 3.) 기준 1USD 당 원화 매매기준을 적용(IBK 기업은행 환율조회)

22) 해당 금액은 A 책임행정원이 경찰 수사 과정에서 지질자원(연) 반납 후 수입의뢰 처리 하였음(2023.8.10.)

23) 2019년도부터 ○실은 CCOP 회의 참석 관련 출장업무 수행시 기관 대표 1인으로써 수령한 CCOP 지원금에 대해 내부보고를 진행하였으나 2023년에는 진행하지 않았으며, A 책임행정원은 문답시 여비에 대해 중복수령임을 인정하였음

24) 당시 업무인계인수서(작성자: A 책임행정원, C ○실장 / 확인자: D <본부장, '23.7.18.) 상에는 CCOP 지원금(1,817USD)이 ‘실 운영비’ 형태로 인계되어 있으며, 감사 시점('25.4.) 확인 결과 당시 금액을 인계받은 E 행정원이 현금으로 부서에 보관 중인 것으로 확인되었음

관계기관 등 의견

① **관계기관 의견** 지질자원(연)은 「임직원행동강령」, 「인사규정」 등 내부 규정 위반을 인정하였으며, 향후 감사위원회의 감사 처분에 따라 조치하고 유사 사례가 재발되지 않도록 지속적인 관심과 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

② **관련자 의견 및 검토결과** A 책임행정원은 CCOP 운영위원회 참석과 관련하여 출장여비 및 CCOP 지원금 등의 중복 수령 행위는 인정하였으며, 2019년 국외출장 수행 시 일비에 해당하는 171,061원 추가 수령은 단순 실수이며 고의성이 없음을 주장하였다. 또한, 당시 수령한 CCOP 지원금은 국외 출장 업무수행 시 법인카드로 처리할 수 없는 타 기관 방문 기념품 구매와 회의비 지출 등의 목적으로 사용하였다고 주장하였으나 추가로 증명할 수 있는 자료는 제시하지 못하고 있다.

조치할 사항 한국지질자원연구원장은

① 출장여비 등 업무수행을 위해 수령한 예산을 용도 외 사용하여 회계질서 문란 행위 등을 한 A 책임행정원에 대한 비위내용을 통보하오니 인사자료로 활용하시고 (통보(인사자료))

② 임직원이 업무수행을 위한 예산을 목적 외 용도로 사용하지 않도록 하며 투명한 회계 관리를 통해 향후 이와 같은 부적정한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)

☐ 지질자원(연) 「취업규칙」

제39조(출장) ① 연구원은 필요에 따라 직원에게 출장을 명할 수 있다.

제40조(출장여비) 출장자에게는 따로 정하는 바에 의하여 출장여비를 지급한다.

☐ 지질자원(연) 「여비규정」

제1조(목적) 이 규정은 한국지질자원연구원의 임원 및 직원이 원무로 국내외를 여행할 때에 지급하는 여비에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제22조(국외여비) ② 초청자 부담으로 외국에 출장하는 때에는 연구원에서 여비를 지급하지 아니한다. 다만, 초청자 일부부담의 경우에는 정액한도내에서 원장의 승인을 받아 연구원에서 일부를 부담할 수 있다.

☐ 지질자원(연) 「국외출장지침」

제7조(경비) ② 외부로부터의 자금지원에 의한 국외출장시에는 연구원은 차액보전을 하지 않는다.

☐ 지질자원(연) 「임직원 행동강령」

제12조(예산의 목적 외 사용 금지) 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 연구원에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.

제15조(투명한 회계 관리) 임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 한다.

☐ 지질자원(연) 「인사규정」

제22조(직책완수의 의무) 직원은 연구원의 사명을 명심하고 관계법령, 정관 기타 제 규정을 준수하며 상직자의 직무상의 지시를 받아 양심적이고 성실하게 직책을 완수하여야 한다.

제24조(품위유지의 의무) 직원은 연구원의 명예와 위신을 실추 손상케 하는 일이 없도록 항상 언행을 조심하여야 하며 건강과 수양에 유의하고 예절과 품위를 도야하여야 한다.

국가과학기술연구회 감사위원회 주 의 요 구

제 목 조사(수사) 중인 직원의 의원면직 처리 업무 부적정
소 관 기 관 한국지질자원연구원
조 치 기 관 한국지질자원연구원
내 용

1. 업무 개요

한국지질자원연구원(이하 “지질자원(연)” 이라 한다)은 내부 「취업규칙」 및 「인사규정」에 따라 직원의 취업에 관한 사항 및 업무수행의 효율성 제고를 위한 인사관리 기준을 별도로 정하여 운영하고 있으며, 직원이 스스로 퇴직하고자 할 때에는 승인받도록 하는 의원면직 규정을 마련하여 운용하면서 2023. 8. 31. B 선임행정원의 의원면직을 승인하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

지질자원(연) 「인사규정」 제42조에 따르면 직원이 원하여 퇴직하고자 할 때에는 사직원을 제출하고 승인 받도록 되어 있고, 「징계요령」 제15조에서는 의원면직 제한사항을 정하고 있으며 ① 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때, ② 징계위원회에 중징계 의결 요구중인 때 ③ 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때 ④ 각급 행정기관의

감사부서 등에서 비위와 관련하여 내사 중인 때에는 원장은 의원면직을 허용하여서는 아니 된다고 되어 있다.

따라서 지질자원(연)에서는 직원이 원하여 퇴직하고자 할 경우에 해당 직원이 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 직원에 해당될 경우에는 위 「징계요령」 제15조에 따라 의원면직을 승인하는 일이 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 지질자원(연)은 CCOP 국외출장 여비 중복 수령 내용과 관련하여 2023. 7. 28. [가]경찰서에 B 선임행정원을 포함한 관련자를 고발²⁵⁾하였고 해당 사건은 당일 접수 처리²⁶⁾되어 수사가 시작된 후 제출된 B 선임행정원의 사직원을 의원면직 제한사항에 대한 검토 없이 2023. 8. 31. 자로 승인하는 등 해당 사건이 수사 진행 중²⁷⁾인 것을 알고서도 「징계요령」 제15조를 위반하여 의원면직 승인 업무를 처리한 사실이 있다.

관계기관 의견 지질자원(연)은 당시 인사부서장 및 인사담당자의 소명서 내용을 기반으로 답변서를 통해 B 선임행정원은 수사기관에서 공익제보자임에 따라 수사 대상에서 제외되었다고 의견을 제시하였으나 수사결과에 따른 B 선임행정원의 불송치 결정은 2024. 1. 5. 자이며 수사대상 제외의 시점이 의원면직 승인일(2023. 8. 31.) 이전인지에 대한 근거나 자료를 제시하지 못하고 있으므로

25) 고발인: 한국지질자원연구원 F 원장, 피고발인: A 책임행정원, B 선임행정원

26) 접수일시: 2023. 7. 28. / 사건번호: 2023-005938

27) B 선임행정원에 대한 수사결과는 2024. 1. 5. 결정(불송치)되었으므로 의원면직 승인에 대한 판단에 영향을 미치지 않음

해당 의견을 받아들이기 어렵다.

또한 지질자원(연) 내부 「징계요령」 15조(의원면직 제한)에 따라 원장은 충분한 검토를 통해 면직을 승인하여야 한다. 그러나 지질자원(연) 원장은 소속 직원에 대한 임면, 징계 등 인사권을 행사하는 지위에 있으면서 정당한 사유 없이 조사(수사) 중인 직원의 사직원을 승인하여 면직처리 과정이 부적정하게 처리되었으므로 위와 같은 주장을 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 한국지질자원연구원장은 앞으로 직원이 원하여 퇴직하고자 할 때 의원면직 제한사항에 해당하는 직원을 승인하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)

□ 지질자원(연) 「인사규정」

제42조(의원면직) 직원이 원에 의하여 퇴직하고자 할 때에는 사직원을 제출하고 승인을 받아야 한다.

□ 지질자원(연) 「징계요령」

제15조(의원면직의 제한) 원장은 의원면직을 신청한 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소중인 때
2. 징계위원회에 중징계의결 요구중인 때
3. 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
4. 각급 행정기관의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 내사중인 때

□ 지질자원(연) 「정관」

제18조(직원) ① 연구원의 직원은 원장이 임면한다.

- ② 직원의 정원, 임면, 승진, 보수, 복무기준, 징계 등 필요한 사항은 원장이 따로 규정으로 정한다.